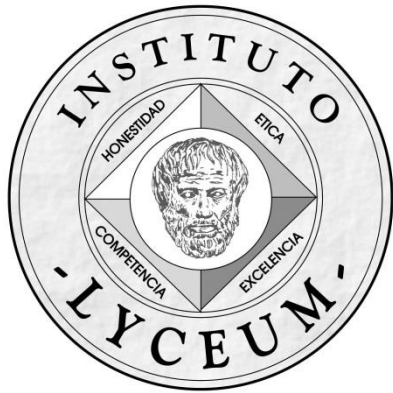




INSTITUTO LYCEUM

UNIDAD 9

**MANDATARIO REGISTRAL DEL AUTOMOTOR
Y CRED. PRENDARIOS**

Transferencia por escritura pública. { Es realizada ante escribano público mediante escritura de venta, donación ,etc. La S. T. 08 se completa de igual forma que en las transferencias comunes y se acompaña la misma documentación.
Es suscripta por el escribano interviniente y se llama minuta de inscripción.

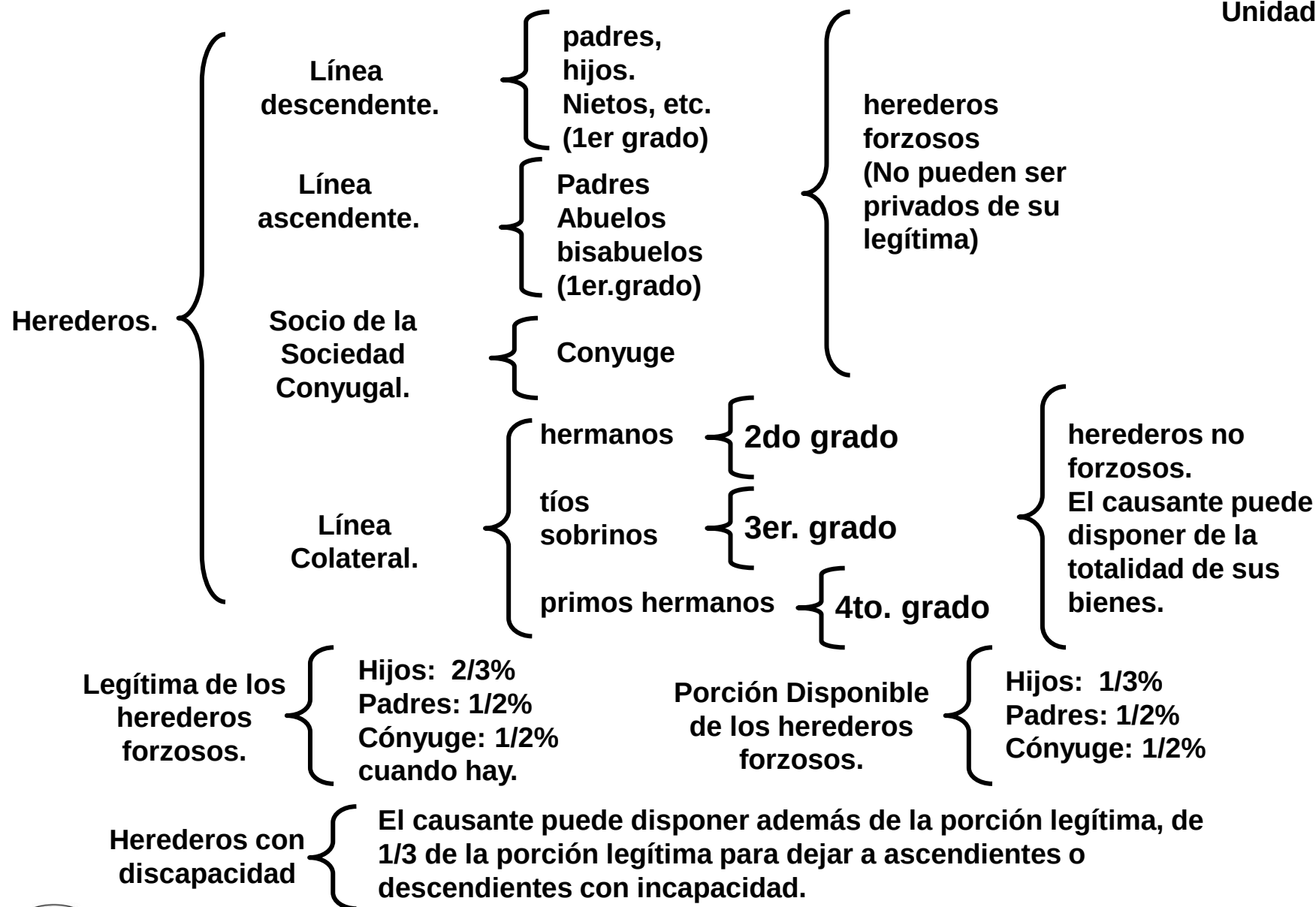
Transferencia por S. T. 08 E (especial) { Deberá ser expedida sólo por los Colegios de Escribanos, mediando convenio entre la DNRPA y CP y el Colegio de Escribanos. Interviene en el trámite un solo Escribano autorizado por ambas partes cuyas firmas certifica.
Este trámite no puede ser utilizado por los usuarios debido a que nunca se aprobó el diseño de la S. T. 08 E.

Sucesión.

Es la transmisión del activo y pasivo que componen el patrimonio de una persona muerta, llamada causante, a las personas que le sobreviven, que son sus herederos y a los cuales la ley o el testador llama para recibirlo.

Clases. { **LEGITIMA:** el orden sucesorio es establecido por ley.
TESTAMENTARIA: el causante ha manifestado su voluntad mediante testamento





Si no tiene herederos forzosos el causante tiene libertad de testar y puede disponer de la totalidad de su patrimonio para después de su muerte.



**Cónyuge
Supérstite.**

- 1) Bienes gananciales.
No es heredero de los bienes gananciales sino que retira la mitad como socio.
- 2) Bienes propios del causante.
Concurre en cabeza con los hijos (partes iguales).

**Inscripción
de
Declaratoria
de
Herederos
(oficio y/ o
testimonio).**

Se inscribe en el Registro mediante oficio o testimonio con dos copias o fotocopias firmadas por el Juez o Secretario. Es imprescindible transcribir el auto o resolución judicial que ordena la transferencia, salvo que esté firmada por el juez.

Debe identificarse el automotor y poner los datos del o de los herederos, a favor de quien o quienes se realice la inscripción.

Asimismo la carátula del expediente judicial, juzgado y secretaría interviniente, y nombre y apellido de la o las personas autorizadas a diligenciarlo.

Al oficio judicial o testimonio se acompaña la S. T. 08, que entrará como minuta y firmará la autoridad judicial y/o el autorizado.

El lugar y fecha de celebración del contrato va a ser el del auto del juez que ordena la inscripción de la declaratoria.

Se utilizan tantas S. T. como sean necesarias para volcar la totalidad de los herederos que van como adquirentes.

El causante va como transmitente.

En el rubro observaciones se pone Juzgado y Secretaría interviniente y la carátula y N° de expediente.

No se requiere verificación física del automotor cuando los herederos son forzosos.



Tracto Abreviado.

Hay tracto abreviado cuando en un juicio sucesorio se ordena la transferencia de un automotor a favor de un tercero.

Si se trata de la venta de un automotor a favor de un tercero, ordenada por el Juez interviniente, la transferencia puede ser inscripta, sin previa inscripción a favor de los herederos declarados en el expediente judicial, siempre que el oficio Judicial así lo ordene.

O sea que la transferencia del causante a sus herederos, no será anotada en un asiento autónomo, sino que quedará implícita en la inscripción a favor del comprador ordenada en el sucesorio.

Inscripción ordenada por oficio en cualquier tipo de juicio.

Son las ordenadas judicialmente en cualquier tipo de juicio, ya sea por

transferencia del automotor.
subastas judiciales.
adjudicaciones en liquidación de sociedades conyugales .
disolución de sociedades comerciales, etc.

Requisitos

- 1) Oficio: Es una comunicación judicial, en que se transcribe la parte pertinente del auto que ordena la inscripción a favor del adquirente o adjudicatario, suscripto por el juez o secretario en el que debe constatar la identificación del automotor , los datos de la persona física y jurídica a cuyo favor se realiza la transferencia y nombre y apellido de la persona autorizada a firmar y diligenciar las minutas.
- 2) S. T. 08: Entra como minuta, sin certificación de firma y será firmada por la autoridad judicial o por la persona autorizada en el oficio a firmar la misma.
- 3) En el rubro observaciones se pondrán los datos del Juzgado y Secretaría intervinientes y la carátula del juicio.
- 4) Verificación física.
- 5) En todo lo demás se operará de acuerdo a las disposiciones vigentes.



Establece que cuando el acreedor prendario es una Entidad Financiera o un Banco, autorizado por el Bco. Central de la República Argentina, tiene el privilegio de que ante la falta de pago del deudor prendario, procede a la ejecución de la prenda sin realizar el juicio ejecutivo, pidiendo la orden de secuestro del automotor, y realizando el remate o subasta del mismo.

Para hacer la transferencia se presenta:

- 1) Certificado de subasta ordenando la inscripción expedido por la entidad ejecutante que remató el bien, en el que figurarán los datos del automotor y del adquirente.
 - 2) La S. T. 08 entra como minuta y la firma el comprador.
 - 3) El Encargado de Registro deja sin efecto cualquier medida que haya trabado sobre el automotor el acreedor prendario y cancelará el Contrato de Prenda.
 - 4) Se acompaña la verificación del rodado.
- En lo demás se:
- 5) procederá como en los casos anteriores.

Se hacen sucesivas transferencias al mismo tiempo de un mismo automotor de un titular registral a otro, utilizando la S. T. 08.

Es competente  el Registro de la radicación del automotor,
o del que tenga jurisdicción respecto del domicilio, o del
lugar de guarda del adquirente.

El Registro interviniente deberá constatar que no hay observaciones en las sucesivas transferencias.

Cualquier verificación física que se acompañe será válida, siempre que la planta verificadora corresponda al domicilio de cualquiera de los adquirentes.

Transferencia
por
Art. 39 de la
Ley de Prenda.

Transferencia
de
presentación
simultánea.



Transferencia por fusión de Sociedades.

Hay fusión cuando 2 sociedades comerciales se disuelven sin liquidarse, para constituir una nueva o cuando una ya existente incorpora a una u otras, que sin liquidarse son disueltas.

Se produce la transferencia total de sus patrimonios. Si las sociedades son titulares registrales de automotores, estos dejan de ser propiedad de cada una de ellas para pertenecer a la nueva sociedad que se forma con la fusión.

Se exigen todos los requisitos usuales de la transferencia. Hay que acompañar el testimonio de escritura pública de fusión inscripta en Inspección Gral. de Justicia.

Transferencia por escisión de Sociedades.

-Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades o para constituir una o varias sociedades nuevas.

-Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades.

Se exigen todos los requisitos usuales de transferencia.

Sociedad de Hecho.

-Carecen de inscripción en Inspección Gral. de Justicia.

Sus socios responden con sus patrimonios personales en forma solidaria por las deudas de la sociedad.

-Es un condominio, todos tienen una parte indivisa del bien y el Derecho Real de dominio sobre esa parte indivisa.

-Cualquiera de los socios puede representarla por lo que alcanza la firma de uno de los socios para poder vender al automotor que está a nombre de la Sociedad de Hecho. Sin perjuicio que cada socio firma una ST 08

-Se les exige principio de prueba por escrito

Contrato Social.

C. U. I. T.



Transferencia
por un
comerciante
habitualista.

Adquisición
de un
automotor
usado para su
reventa.

1) Mediante el uso de la S. T. 0 8

Está exento del pago de arancel por 90 días hábiles administrativos a partir de la fecha de inscripción en el Registro, siempre que transfiera a un tercero el automotor en ese plazo. Si no lo hace deberá abonarlo dentro de los 5 días de transcurrido el plazo.

La transferencia se ajusta a la transferencia usual.

2) Mediante el uso de la S. T. 17

Paga el arancel que fija el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

No rige el plazo de 90 días hábiles y administrativos.

No se extiende la Cédula de Identificación del automotor.

No deben circular por la vía pública sino que serán exhibidos en el salón de ventas.

De la
consignación
del automotor
a un
comerciante
habitualista.

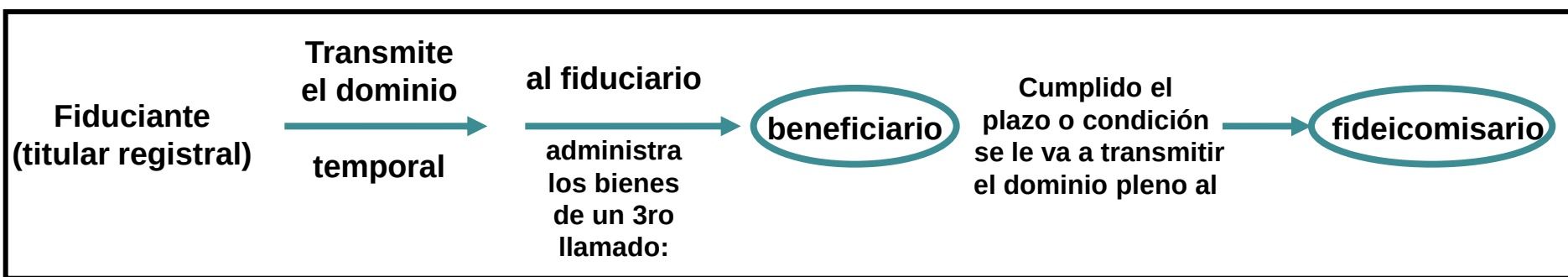
- Se inscriben mediante la S . T. 17.
- No requiere consentimiento del Art. 1277 del C. C.
- En caso de condominio cualquiera de los condóminos puede suscribir la S. T. 17.
- No se exige verificación física.
- No debe acreditarse el pago de patentes.
- No genera cambio de radicación
- No impide la inscripción de cualquier medida cautelar.



Transferencias de dominio fiduciario

EL fideicomiso es un negocio en el cual una persona llamada fiduciante, que es el titular registral, transmite no el dominio pleno sino el dominio imperfecto de bienes a otra persona llamado fiduciario, quien se obliga a ejercer el derecho de propiedad y administrar los bienes en beneficio de una tercera persona, llamada beneficiario y transmitirlo cuando se cumpla el plazo o condición al fideicomisario que puede ser el fiduciante o el beneficiario.

Es un derecho Real  revocable
e
imperfecto



Plazo: Dura como máximo 30 años, o la vida del beneficiario si es incapaz.

Inscripción: S. T. 0 8

En el rubro observaciones se deja constancia de que se trata de un dominio fiduciario.

Firman el fiduciante (titular registral) y el fiduciario (adquirente).

Presta consentimiento (art. 1277) el cónyuge si correspondiese.

Se acompaña Contrato de Fideicomiso.



Inscripciones Preventivas.

Se pueden dar en 3 trámites.

Para inscribir un automotor a nombre de una sociedad en formación se tiene que dar 2 requisitos

- 1) Que el automotor esté inscripto a nombre de uno de los integrantes de la sociedad.
- 2) Que ese integrante entregue el bien como aporte de capital social, lo que se acreditará con copia del Estatuto o Contrato Social (sin inscribir) , el cual se adjuntará a la S. T. 08
- 3) Se aplican todos los recaudos de una transferencia común.
- 4) No se puede disponer del automotor hasta que los Estatutos o Contrato Social estén inscriptos.
- 5) Inscripta la Sociedad se peticiona mediante S. T. 02 casillero 20 la inscripción complementaria, acompañando los Estatutos o Contrato Social con la plancha de inscripción, el título o la Cédula. El Registro hará constar la inscripción definitiva en el título del automotor y expedirá nueva Cédula. La Sociedad ya puede disponer libremente del automotor.
- 6) Si la Sociedad no se formó, se debe peticionar mediante la S. T. 02 casillero 20, que se deje sin efecto la inscripción preventiva, acompañando la constancia de la Inspección Gral. de Justicia. En el rubro Declaraciones se inserta “ *Acreditación de la no inscripción de la sociedad*” . El peticionante será el socio que lo aportó como capital social y se anotará el dominio a su nombre.

Inscripción
a favor de
Sociedad en
formación



Estipulación a favor de 3ro.

- Es la inscripción o transferencia de dominio a nombre de la persona que compró el automotor, pero a favor de otra.
 - Esta estipulación debe hacerse en el momento que se compra el automotor.
 - El adquirente en el rubro observaciones de la S. T. 01 o S. T. 08 insertará “ *estipula derechos a favor de terceros*” y hará constar el nombre del beneficiario, este tercero puede ser una persona física o jurídica.
 - El domino se mantiene en cabeza del adquirente hasta tanto el beneficiario acepte. Este último no tiene plazo para aceptar. Antes de la aceptación, el comprador puede disponer del bien.
 - Si el tercero acepta presenta la S. T. 02, casillero 20 y en el rubro Declaraciones inserta “ *aceptación de derechos estipulados a favor de terceros*”.
- Se adjunta S. T. 08 que entra como minuta y la firma solo el tercero.

Cesión de entidades aseguradoras

- Las Cñias. de Seguro cuando un automotor es robado o hurtado pueden pedir cuando se paga el seguro que se haga una Cesión Preventiva de Derechos a su nombre para poder petitionar el recupero.
- Se realiza mediante la S. T. 15 (cuatro ejemplares). El cedente es el titular registral. Si es casado necesita consentimiento conyugal. La Cesionaria es la Cñia. de Seguros.
- Durante los 180 días corridos contados a partir de la inscripción, esta Cesión puede ser revocada mediante la S. T. 16 por el titular registral. Vencido el plazo quedará a nombre del asegurador.

